

1520680-58.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSÉ ROGERIO SANTOS SANTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

José Rogerio Santos Santana e Patrick dos Santos Fagundes, qualificados nos autos nas fls. 08 e 10, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520680-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1520680-58.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSÉ ROGERIO SANTOS SANTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

José Rogerio Santos Santana e Patrick dos Santos Fagundes, qualificados nos autos nas fls. 08 e 10, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155,

parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 08/setembro/2022, por volta das 00h08, na Rua João de Gróis, 575, Capão Redondo, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para ambos, mediante rompimento de obstáculo, 05 metros de fio de cobre, de propriedade da empresa vítima TIM, representada por Leonardo Carlos Maximiano Penha.

De acordo com a denúncia, os réus, previamente conluiados para a prática de crime patrimonial, invadiram o sítio do local pertencente à empresa vítima, em horário não comercial e, fazendo uso de alicates, cortaram 05 metros de fio de cobre, subtraindo-os; ocorre que, durante a prática delitiva, o setor de vigilância da empresa vítima acionou a Polícia Militar, bem como contatou o representante Leonardo; nesse contexto, policiais militares, acionados via COPOM, dirigiram-se ao endereço dos fatos para atender a ocorrência de furto em andamento; dessa forma, ao perceberem a presença dos policiais, os denunciados tentaram se evadir pulando os telhados das residências vizinhas, mas foram logo capturados pelos aludidos policiais; em busca pessoal, foi encontrado na posse deles um dos alicates utilizados para corte do cabeamento subtraído; ao retornarem ao local do crime, os policiais apreenderam os cinco metros de fio de cobre já cortados e subtraídos, bem como outro alicate para corte.

A denúncia (fls. 116/117) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/81), sendo recebida em 21/setembro/2022 (fls. 119/120).

Devidamente citados/notificados, abriu-se prazo para apresentação de resposta à acusação.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se os acusados ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Em memoriais, o Parquet requereu a procedência parcial da ação, devendo ambos ser condenados na forma tentada pelo furto; nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pelo afastamento da qualificadora da destruição de obstáculo, bem como pelo reconhecimento do crime na forma tentada, análise da atenuante da confissão para ambos, bem como aplicação do redutor máximo quanto à tentativa.

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 74/77), auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 04), além da prova oral colhida.

Quanto à autoria, esta é inquestionável e recai sobre o acusado.

Quando interrogado, o réu José Rogério Santos Santana, 42 anos, confessou a autoria delitiva; entraram na Torre para subtrair os fios; com a chegada da polícia, fugiram do local, mas foram capturados; fez isso por causa da dependência química (áudio sistema SAJ).

O acusado Patrick dos Santos Fagundes, 29 anos, confessou a autoria delitiva; entraram no local, pegaram os fios e, com a chegada da polícia, saíram correndo, deixando a bolsa com os fios para trás (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

O representante da empresa vítima, Leonardo Carlos Maximiano Penha, relatou que, através de monitoramento de segurança soube que indivíduos praticavam furto na Torre da Luís Góis; era o rondante da área e fez o contato com a polícia; no local, os réus fugiram pelos telhados, sendo ambos capturados após busca minuciosa; os perderam de vista por no máximo 10 minutos; reconheceu ambos através do Teams; os fios foram deixados no local da Torre, assim que eles perceberam a chegada do monitoramento e da polícia (áudio sistema SAJ).

O depoente Paulo Giovanni da Silva, policial militar, contou que seguranças da TIM visualizou os réus subtraindo os fios; ao ir até o local, encontrou a mochila, fios cortados e alicate de corte; eles fugiram pelo telhado; em buscas, acabou encontrando os dois no telhado da casa; com eles encontrou outra mochila, outro alicate, sendo que ambos admitiram a subtração dos cabos (áudio sistema SAJ).

Dessa forma, quanto ao delito de furto não resta qualquer dúvida de que os acusados o tenham praticado.

DAS QUALIFICADORAS

A qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º, do artigo 155 (da destruição ou rompimento de obstáculo) deve ser afastada. Com o encerramento da instrução ficou claro que o rompimento foi em relação ao fio subtraído, o que não faz incidir a majorante em tela, devendo ser afastada.

Por outro lado, não resta dúvida de que a qualificadora do concurso de agentes ocorreu (inciso IV). As testemunhas responsáveis pelo flagrante narraram ter localizados os acusados escondidos em uma residência na posse de um alicate.

Não há que desmerecer o depoimento dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado Adriano.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerente entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Furto qualificado e corrupção ativa - Autorias e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos - Réus que foram flagrados em poder da res - Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública - Tentativa - Impossibilidade - Crime patrimonial devidamente consumado - Dosimetria e regime prisional que não comportam modificação - Recursos defensivos a que se nega provimento - Prescrição da pretensão punitiva estatal, todavia, reconhecida, de ofício, em favor dos corréus Wanderson e Vinicius. (TJSP; Apelação Criminal 0007267-77.2014.8.26.0278; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES - Absolvição de Leandro - Inviabilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas com relação a ambos os acusados - Palavras dos policiais às quais se confere relevante valor probatório - Afastamento do rompimento de obstáculos - Descabimento - Dispensabilidade do laudo pericial quando suprido por outros meios de prova - Concurso de agentes evidente - Condenações irrepreensíveis - Reprimenda - Redução da pena-base - Impossibilidade - Básica corretamente exasperada - Lapso temporal inculcado no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de Maus antecedentes - Reiniciências caracterizadas - Quinquênio legal que deve ser contado a partir da data da extinção da pena - Possibilidade de deslocamento de uma das qualificadoras, quando múltiplas, para a primeira ou para a segunda etapa da dosimetria, sopesada como circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente - Precedente do STJ - Regimes fechados preservados, consideradas as vidas anteactas dos sentenciados - Aplicação da detração penal - Inviabilidade - Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse - Substituição das penas privativas de liberdade não recomendáveis - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500028-90.2020.8.26.0583; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

As provas colhidas por ocasião da instrução indicam que houve um delito de furto perpetrado na forma tentada, isso porque, em momento algum, os réus detiveram a posse da res furtiva com tranquilidade.

Fugiram sem levar os fios quando a polícia apareceu, largando tudo no local onde estavam.

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida.

Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito. Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Acusado José Rogério

O réu é primário, sendo que as demais diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fls. 82/83).

Dessa forma, circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Por ter sido fixada no mínimo legal deixo de reconhecer a atenuante da confissão. Como o crime foi tentado, analisando a prisão dos réus que aconteceu entre 5 e 10 minutos após a chegada da polícia, uma vez que o produto subtraído não foi levado, efetuo diminuição máxima de 2/3, chegando a pena final de 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 03 (três) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Denunciado Patrick

O réu possui antecedentes (fl. 84 - processo 0092303-58.2015).

Dessa forma, efetuo a compensação entre a circunstância judicial negativa dos antecedentes com a atenuante da confissão e mantenho a sua pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa

Por fim, em razão do inter criminis percorrido, conforme exposto acima, efetuo a diminuição máxima de 2/3 (dois terços), chegando a pena final de 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 03 (três), a qual passa a ser definitiva na ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Para o réu José Rogério, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, 'c' e §3º do Código Penal.

Para o réu Patrick, diante dos maus antecedentes em crimes contra o patrimônio, fixo o regime semiaberto.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos acusados, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e o faço para condenar os réus:

José Rogerio Santos Santana, qualificado nos autos na fl. 08, ao cumprimento, em regime inicial aberto, da pena de 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 03 (três) dias multa, por infração aos artigos 155, parágrafo 4º, inciso IV, c/c art.

14, inciso II, ambos do Código Penal;

Patrick dos Santos Fagundes, qualificado nos autos na fl. 10, ao cumprimento, em regime inicial semiaberto, da pena de 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 03 (três) dias multa, por infração aos artigos 155, parágrafo 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu José Rogério preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes o Código Penal, razão pela qual converto sua pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos, quais sejam, uma prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, a critério do Juízo das Execuções Criminais e pagamento de 10 (dez) dias multa, nos termos do §2º do artigo 44 do Código Penal.

O acusado Patrick não preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual deixo de converter sua pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Também incabível a suspensão condicional da pena, conforme requereu a d. defesa, por falta de amparo legal.

Ainda em relação ao réu Patrick, tendo em vista a pena aplicada, analisando o tempo de pena imposta, concedo-lhe a detração penal e desde já determino sua progressão ao regime aberto.

Dessa forma, determino a expedição de alvarás de soltura clausulados para ambos imediatamente.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública.

P. I. C.

São Paulo, 25 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.